



PUTUSAN

Nomor 3546 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL KADIR BIN SOENG, bertempat tinggal di Jalan Hati Senang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI ANCING, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.003, RW.001, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek gugatan antara Penggugat dan Sunarti adalah jual beli yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek gugatan seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Tanah Perumahan milik H. Pattaungan,
Sebelah timur : Jalan Raya,
Sebelah selatan : Tanah Perumahan milik Sdri. Suriani,
Sebelah barat : Tanah Perumahan milik Supriadi Yusran,
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan objek gugatan adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan objek gugatan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah objek gugatan antara Penggugat dan Sunarti adalah jual beli yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek gugatan seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Perumahan milik H. Pattaungan,
 - Sebelah timur : Jalan Raya,
 - Sebelah selatan : Tanah Perumahan milik Sdri. Suriani,
 - Sebelah barat : Tanah Perumahan milik Supriadi Yusran,adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan objek gugatan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya sejumlah Rp2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 32/PDT/2023/PT MKS, tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Slr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut untuk keseluruhannya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PDT/2023/PT MKS, tanggal 7 Maret 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 15 Desember 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan Pemohon Kasasi/Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023



5. Menyatakan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

6. Jika Ketua/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selayar dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Hati Senang, Lingkungan Tanadoang, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, seluar 45 m² (empat puluh lima meter persegi) yang semula milik saksi 1 Penggugat (Sunarti) terbukti telah dibeli oleh Penggugat pada bulan Agustus 2014 dan surat keterangan jual belinya dibuat pada tanggal 9 April 2015, seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL KADIR BIN SOENG,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL KADIR BIN SOENG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3546 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)